АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по расследованию уголовных дел в сфере незаконного оборота криптовалюты

город Астана, 2025 год

УДК 343
ББК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Кайдаров Т.А.
Методические рекомендации по расследованию уголовных дел в сфере незаконного оборота криптовалюты: Методические рекомендации. Агентство финансового мониторинга. – Астана, 2025. – 22 с.

Настоящие Методические рекомендации разработаны Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу для оказания методической помощи по расследованию уголовных дел в сфере незаконного оборота криптовалюты. В работе описывается алгоритм осмотра, выявления и исследования объектов, связанных с такой деятельностью, начиная с определения цифрового актива как имущества согласно законодательству Казахстана. Основное внимание уделяется тактике проведения осмотра места происшествия, обыска и выемки компьютерной техники, а также методам упаковки, транспортировки и хранения изъятых электронных носителей информации. Кроме того, рекомендации включают порядок назначения компьютерно-технического исследования и стратегии выявления транзакций, связанных с криптообменниками и биржами.

Методика предназначена для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

УДК 343
ББК 67.411

© Агентство финансового мониторинга

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ 5

2. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ (ОМП) 7

3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 12

4. ТАКТИКА ИЗЪЯТИЯ, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 16

4.1. Подготовительные мероприятия и способы изъятия 16

4.2. Алгоритм действий на месте 16

4.3. Упаковка, транспортировка и хранение 17

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 19

6. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА КРИПТОВАЛЮТНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ 21

ВВЕДЕНИЕ

Стратегическая важность четкого понимания правового статуса цифровых активов является фундаментом для успешного расследования преступлений в этой сфере.

Законодательство Республики Казахстан формирует правовую основу, которая определяет рамки и возможности процессуальных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств. Признание криптовалюты имуществом позволяет применять к ней весь арсенал следственных мер, предусмотренных для традиционных материальных ценностей.

В статье 115 Гражданского кодекса и статье 1 Закона РК «О цифровых активах», цифровой актив описывается как имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением криптографии, зарегистрированное на основе технологии распределенной платформы данных. как имущество

Цифровые активы классифицируются на два основных типа:

Обеспеченный цифровой актив: удостоверяет права на материальные или интеллектуальные услуги и активы (за исключением денег и ценных бумаг) и регистрируется через специальную цифровую платформу (т.е. токены, удостоверяющие права на реальные активы).

Необеспеченный цифровой актив: получается в виде вознаграждения за участие в поддержании консенсуса в блокчейне и не выражает чьих-либо денежных обязательств (например, криптовалюты, такие как Биткоин, полученные в результате майнинга). Торговля такими активами осуществляется на биржах цифровых активов.

Ключевым законодательным ограничением, установленным статьей 11 Закона, является запрет на выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории Казахстана. Исключением является специально регулируемая территория Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Хранение и управление криптовалютой осуществляется через криптокошельки — специализированные программные или аппаратные средства для генерации и хранения криптографических ключей.

По способу хранения они делятся на:

«Горячие» кошельки: подключены к интернету (онлайн-сервисы, мобильные и десктопные приложения).

«Холодные» кошельки: не имеют постоянного подключения к сети (аппаратные устройства, бумажные кошельки), что обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Двойственная природа криптовалюты — с одной стороны, инновационный финансовый инструмент, а с другой, средство для обеспечения анонимности в незаконных операциях, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, — требует от правоохранительных органов разработки и применения специальных тактических приемов расследования.

1. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

Анализ судебно-следственной практики показывает, что за период с 2023 по 2025 годы судами было вынесено 13 обвинительных приговоров по делам о незаконном обороте ЦА, в том числе:

• **Дропперы** - 33 773

• **Клиенты наркомагазинов** - 8 389

• **Лица с установленной связью с нелегальными криптообменниками** - 45.

Несмотря на наличие судебной практики, правоприменители столкнулись с проблемой определения размера преступного дохода, полученного от незаконного обмена цифровых активов:

Ошибочный подход (прокуратура)	**Обоснованная позиция** (Верховный Суд РК)
Основание: Ссылка на ст. 332 Налогового кодекса РК.	**Основание:** п. 10 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 года «О некоторых вопросах квалификации экономических преступлений».
Суть: Доходом признается только «чистая прибыль» — прирост стоимости за вычетом понесенных расходов (закуп ЦА, комиссии и т.д.).	**Суть:** Преступным доходом признается **вся сумма**, полученная от реализации товаров или услуг, **без вычета каких-либо расходов**.
Последствия: Искусственное занижение размера преступного дохода, неверная квалификация тяжести преступления и назначение несправедливого наказания.	**Последствия:** Объективное отражение полного масштаба преступной деятельности, соответствие уголовно-правовой природе деяния.

Применение норм Налогового кодекса в уголовном судопроизводстве является ошибочным. Уголовный закон оперирует категорией «преступный доход», в то время как Налоговый кодекс определяет «объект налогообложения», что не является тождественным.

При расследовании дел о незаконном криптообмене преступный доход должен определяться как полная сумма, полученная от операций с ЦА, без исключения любых затрат, будь то закуп криптовалюты, биржевые комиссии, расходы на техническую инфраструктуру и т.п.

«Know Your Customer» (KYC), или «Знай своего клиента» - основополагающее требование для международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Легальная финансовая организация обязана:

• установить и верифицировать личность клиента.

• провести проверку источников происхождения его средств.

• оценить уровень риска клиента, выявляя возможные связи с терроризмом, отмыванием доходов и другими противоправными действиями.

Нелегальные P2P-обменники (peer-to-peer), где сделки проводятся напрямую между частными лицами. В таких сервисах процедура KYC либо отсутствует полностью, либо проводится формально, без реальной проверки данных. Это позволяет анонимно совершать транзакции, скрывать криминальное происхождение средств и обходить надзорные механизмы.

Отсутствие надлежащей KYC-проверки создаёт следующие ключевые риски:

• способствование **финансированию терроризма**.

• содействие **легализации доходов** от широкого спектра преступной деятельности, включая наркобизнес, торговлю оружием и экстремизм.

Владение преступными активами, по природе вещного права не образует законное право владения, т.к. этот актив не принадлежит и не может принадлежать преступнику, в силу незаконности его получения, соответственно, он не может являться его законным владельцем.

Следовательно, любые сделки или доходы от имущества, полученного преступным путем, по своей природе не могут образовывать законный доход. Как результат, доход, полученный от его использования, является незаконным и подлежит конфискации.

Для эффективной борьбы с использованием цифровых активов в преступных целях необходимо:

1. Уголовное преследование осуществлять в отношении лиц, осуществляющих незаконную деятельность по обмену криптовалют, в том числе в P2P-среде (профессиональные «обнальщики»);

2. Обеспечить единообразное применение пункта 10 Нормативного постановления Верховного Суда от 24.01.2020 года для гарантированного определения суммы преступного дохода как полной выручки, без каких-либо вычетов и исключений.

3. Исключить из практики органов уголовного преследования применение норм Налогового кодекса при квалификации деяний по статье 214 УК, поскольку это не соответствует предмету доказывания в уголовном процессе и искусственно занижает масштаб преступной деятельности.

2. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ (ОМП)

Осмотр места происшествия (ОМП) является первоначальным и **неотложным** следственным действием, имеющим критическое значение в делах о криптообменных пунктах.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ	МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
помещение и участок местности, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления	помещение или участок, где совершено преступление, несмотря на то, что его следы обнаружены в ином(ых) месте(ах)

Доказательства носят эфемерный характер: они могут быть мгновенно изменены, зашифрованы или безвозвратно уничтожены командой удаленного доступа.

Поэтому от качества и оперативности ОМП зависит не просто ход, а сама возможность дальнейшего расследования.

Задачи, решаемые в ходе ОМП, делятся на общие и основные.

Общие задачи ОМП:

- установление характера исследуемого события.
- установление его места, времени и иных обстоятельств.
- выявление, изучение и фиксация следов, оставленных злоумышленником.
- обнаружение иных следов и вещественных доказательств.
- фиксация изменений в расположении и свойствах отдельных объектов.
- выявление и фиксация фактических данных, имеющих отношение к делу.

Основные задачи ОМП:

- обнаружение, фиксация и изъятие всех видов цифровых носителей информации.
- идентификация и документирование сетевой инфраструктуры (локальные сети, точки доступа, серверы).
- обеспечение сохранности энергозависимых (волатильных) данных, например, в оперативной памяти работающих устройств.
- предотвращение удаленного или локального уничтожения цифровых доказательств.

Процесс ОМП условно делится на три этапа: подготовительный, рабочий (исследовательский) и заключительный.

На практике четкие грани между общим и детальным осмотром в рамках рабочего этапа могут отсутствовать, и эти действия могут чередоваться по мере обнаружения значимых объектов.

При расследовании деятельности криптообменных пунктов первоочередному осмотру подлежат следующие ключевые объекты:

1. место обработки и хранения компьютерной информации, ставшей предметом преступного посягательства.
2. место непосредственного использования компьютерного оборудования и сетей для совершения операций по обмену криптовалюты.
3. место хранения информации, добытой преступным путем (например, на локальных или облачных носителях).

На рабочем этапе следователь должен системно подойти к исследованию обстановки и находящихся в ней объектов.

Вопросы, выясняемые при общем осмотре рабочего места:

- подключен ли компьютер к локальной или глобальной сети?
- является ли сеть проводной или беспроводной (wi-fi)?
- имеются ли в системе устройства для удаленного доступа?

Алгоритм фиксации обстановки:

- Составляется схема осматриваемого помещения с указанием расположения компьютерного оборудования, сетевых устройств и точек связи.
- Проводится криминалистическая фотосъемка по установленным правилам:
  - **Обзорная съемка:** фиксирует общий вид помещения.
  - **Узловая съемка:** запечатлевает отдельные компьютеры и подключенные к ним устройства.
  - **Детальная съемка:** фиксирует отдельные узлы оборудования (например, при его вскрытии), разъемы и маркировочные обозначения.

Детальный осмотр заключается в поочерёдном осмотре всех элементов оборудования, использованного в преступных целях: компьютера и всех его составляющих, компьютерных сетей, частей киберпространства, задействованного при совершении противоправного деяния, устройств связи, принтеров, сканеров, модемов, материальных носителей информации (флэш-карты, жёсткие диски), а также документов, которые относятся к совершенному правонарушению и оставленные в осматриваемом помещении.

Перечень объектов детального осмотра:

- **Компьютерная техника:** системные блоки, ноутбуки, серверы, моноблоки.
- **Сетевое оборудование:** маршрутизаторы (роутеры), коммутаторы (свитчи), модемы, концентраторы.

- **Портативные носители информации:** внешние жесткие диски (HDD/SSD), USB-флеш-накопители, карты памяти (SD, microSD), оптические диски (CD/DVD).
- **Мобильные и иные электронные устройства:** смартфоны, планшеты, электронные органайзеры, GPS-навигаторы, цифровые камеры, смарт-карты, аппаратные ключи (токены).
- **Периферийные устройства:** принтеры, сканеры, копировальные аппараты, которые могут содержать внутреннюю память с журналами операций.
- **Бумажные носители:** блокноты, дневники, календари, распечатки, записи, фотографии, договоры, квитанции и любые другие документы, где могут быть записаны пароли, адреса кошельков, seed-фразы или иная ключевая информация.

Более детальная информация представлена в Приложении 1 к методическим рекомендациям.

Устройства подключаются к основному блоку через различные порты: USB-порты WLAN, Bluetooth, инфракрасное соединение и т.д.

После тщательного осмотра и фиксации обстановки следующим логическим шагом является целенаправленный поиск и изъятие обнаруженных доказательств в рамках обыска и выемки.

ВАЖНО!!!

ограничить доступ подозреваемых лиц к электрощитам, включателям питания и устройствам мобильной связи. Отключение питания повлияет на все запущенные программы и приведет к потере всех данных в оперативной памяти компьютера, в том числе такой важной информации, как пароли, интернет-соединений, печати и шифрования

Справочно: бывали случаи, когда во время осмотра, обыска или выемки подозреваемым удавалось обесточить работающую систему с полным шифрованием диска, добравшись до электрощита или отправив сигнал на дистанционно управляемый блок питания.

Схема фиксации физического расположения объектов и полученную информацию

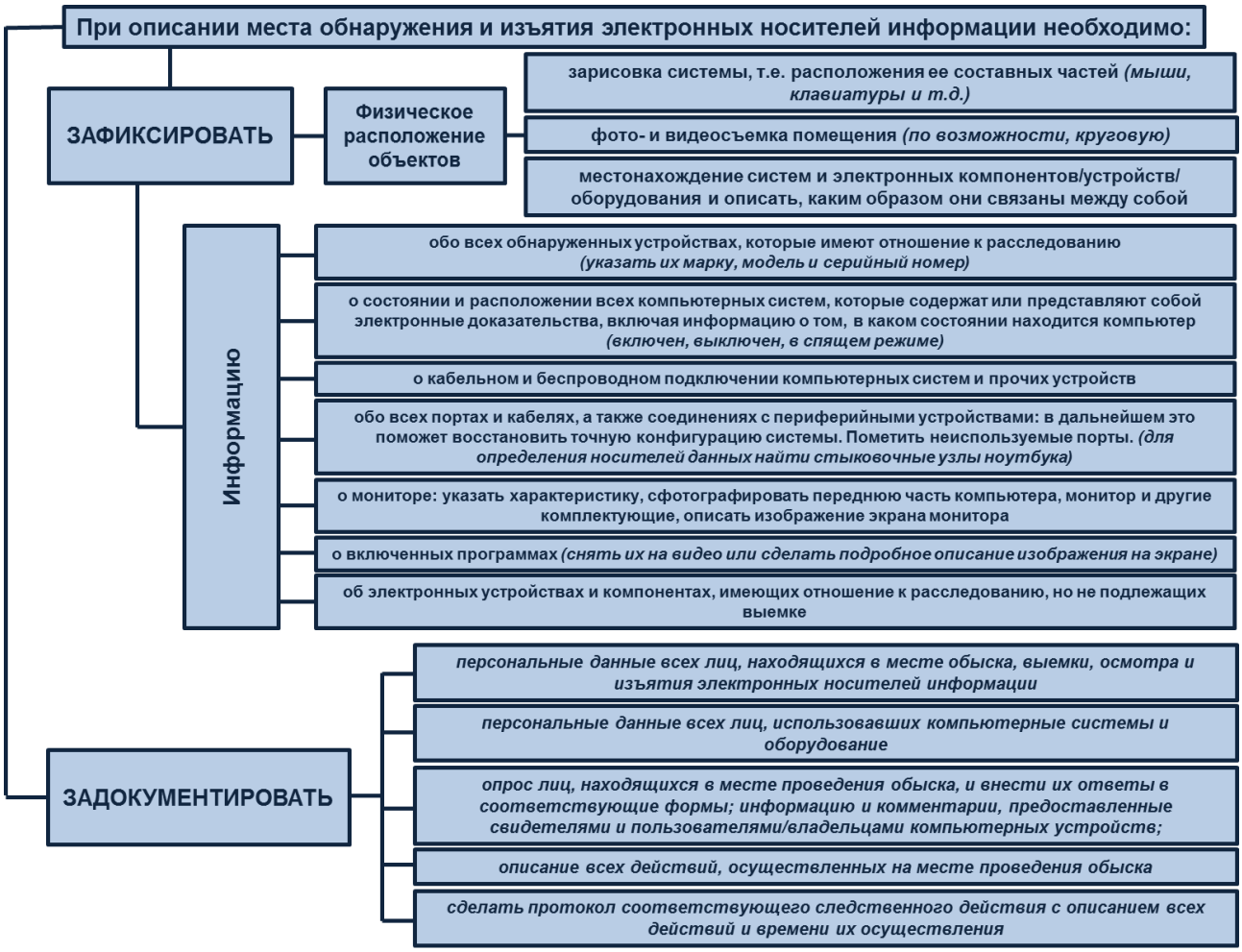
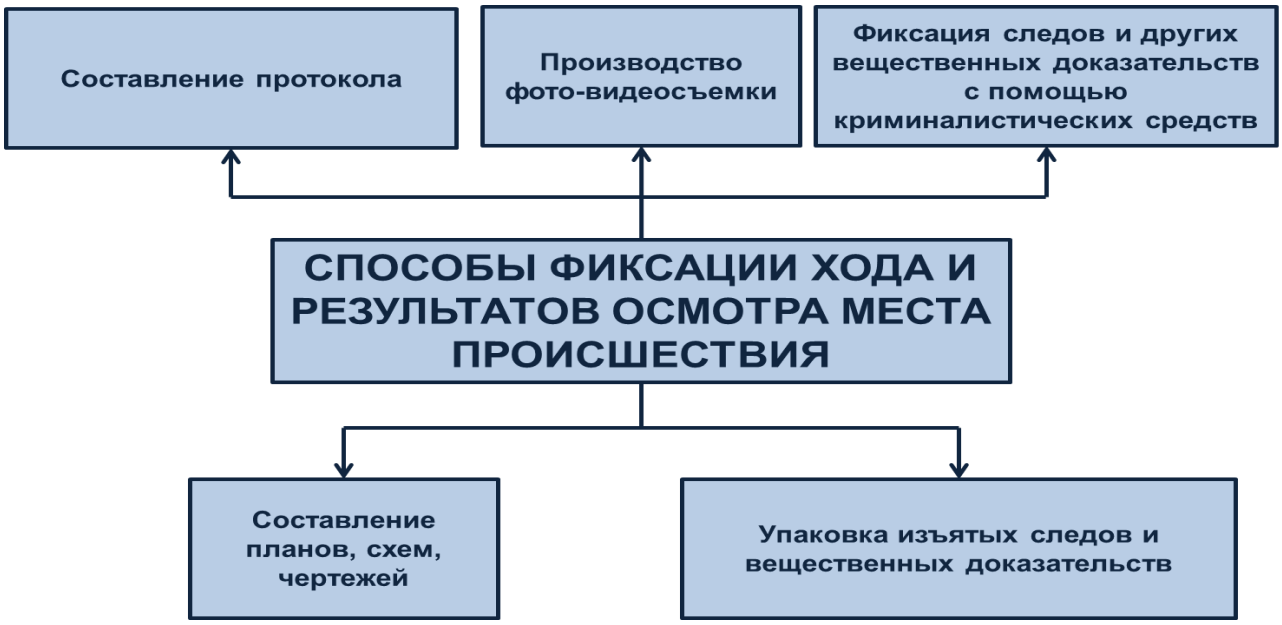


Схема способов фиксации хода и результатов осмотра места происшествия



3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Обыск и выемка являются ключевыми инструментами принудительного получения доказательств в делах о криптовалютах, где информация может быть мгновенно скрыта, зашифрована или уничтожена.

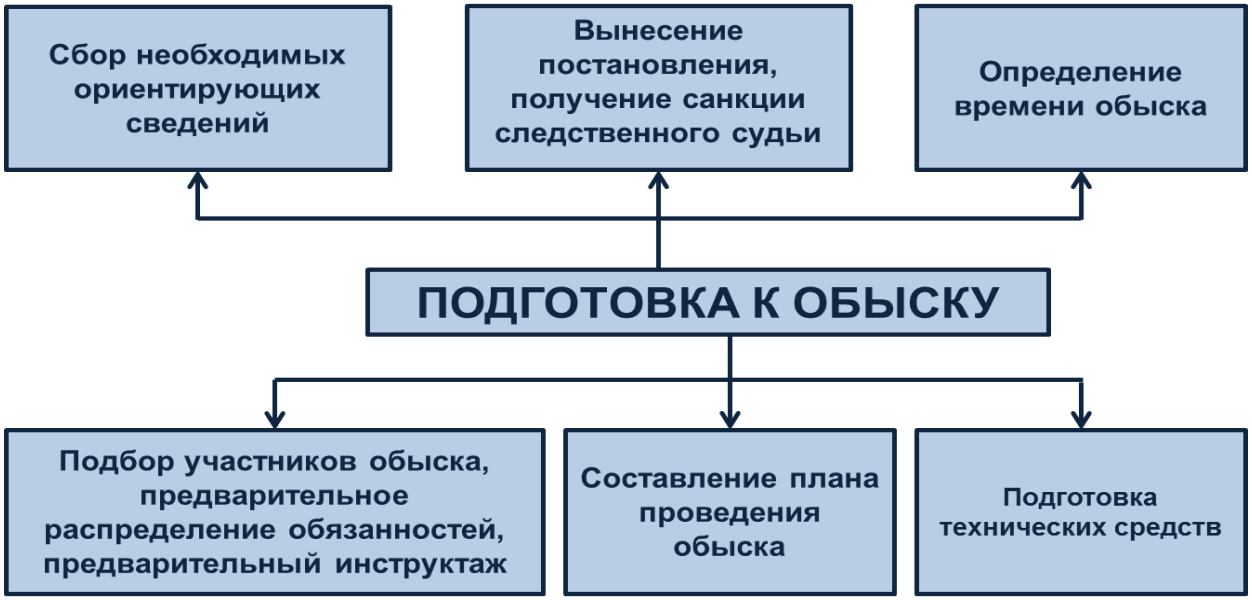
Стратегическая важность тщательной подготовки к этим мероприятиям многократно возрастает, так как любая ошибка может привести к безвозвратной потере цифровых улик.

Основные цели обыска:

- отыскание и изъятие предметов и документов, имеющих значение для дела.
- выявление имущества, добытого преступным путем и подлежащего конфискации,
- розыск лиц, сбор сведений о совершении иных преступлений.

Подготовка к обыску включает в себя шесть ключевых элементов:

1. **Принятие решения о производстве обыска:** основывается на наличии достаточных данных, позволяющих полагать, что искомые предметы находятся в конкретном месте или у конкретного лица.
2. **Сбор ориентирующих сведений:** изучение информации об объекте обыска, личности обыскиваемого и возможных местах сокрытия улик.
3. **Определение времени обыска:** выбор оптимального времени для обеспечения фактора внезапности.
4. **Подбор участников обыска:** формирование следственно-оперативной группы, включая специалистов в области IT и цифровой криминалистики.
5. **Составление плана обыска:** разработка детального плана действий для всех участников.
6. **Подготовка технических средств:** подбор необходимого оборудования для поиска, фиксации и изъятия цифровых носителей.



Строжайшее соблюдение процессуальных норм является непреложным требованием при проведении обыска, поскольку малейшее отклонение может привести к признанию ключевых цифровых улик недопустимыми.

Обыск проводится на основании мотивированного постановления, санкционированного следственным судьей.

Справочно: в исключительных случаях, когда промедление может привести к утрате доказательств, обыск может быть проведен без санкции, но с обязательным уведомлением следственного судьи и прокурора в течение 24 часов.

Тактика обыска **по делам о криптообменных пунктах** имеет свои особенности, которые проявляются на обзорной и детальной стадиях.

На обзорной стадии:

- **Осмотр помещения и техники:** первоочередное внимание уделяется расположению и состоянию (включено/выключено) компьютерной техники.
- **Поиск носителей:** осуществляется целенаправленный поиск портативных и замаскированных носителей информации (флеш-карты в виде брелоков, часов и т.д.).
- **Анализ сети:** с помощью специалиста определяется, объединены ли компьютеры в локальную сеть, и выявляется управляющий (базовый) компьютер, с которого следует начинать детальный осмотр. Это является прямой реализацией задачи по сбору ориентирующих сведений на подготовительном этапе.
- **Нейтрализация угроз:** специалист выявляет и отключает средства защиты информации, вирусные программы и системы удаленного доступа, которые могут быть использованы для дистанционного уничтожения данных.

Место хранения информации диск «С» — системный, то есть служит для хранения установленной операционной системы и программного обеспечения:

a) c:\Program Files\ — директория установки по умолчанию всего программного обеспечения. Путем осмотра данной директории можно определить установленные и используемые на компьютере преступника программы.

b) c:\Documents and Settings\User\Application Data\ — директория хранения каталогов установленных на компьютере программ с результатами их работы. В ходе осмотра данной директории можно обнаружить результаты работы некоторых программ в виде файлов (например, электронную переписку посредством почтовых клиентов «Microsoft Outlook», «The Bat» и т.п., посредством сервисов мгновенных сообщений в сети Интернет.

c) c:\Documents and Settings\User\Recent\ — директория хранения в алфавитном порядке временных копий файлов, которые открывались на осматриваемом компьютере последними за определенный период времени (около месяца).

d) c:\Documents and Settings\User\Мои документы\ — директория хранения по умолчанию личных документов (док файлы, моя музыка, мои фильмы), а также результатов работы некоторых программ, например, программы «Microsoft OneNote» (цифровой ежедневник).

e) c:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\ — директория хранения ярлыков программ, файлов, размещенных на рабочем столе осматриваемого компьютера.

f) c:\Downloads\ — директория хранения файлов, загруженных на осматриваемый компьютер из сети Интернет.

g) c:\RECYCLER\ — директория хранения удаленных файлов, которые перемещены в «корзину», из которой в последующем не удалены.

h) c:\Documents and Settings\User\Application Data\WebMoney.kwm\ или иное место хранения файла «*.kwm» (где * — номер идентификатора электронной платежной системы «WebMoney») — файл, содержащий идентификационный ключ (WMID) электронной платежной системы WebMoney. Имя файла и будет являться номером используемого преступником WMID (если на компьютере подозреваемого установлена и использовалась данная программа).*

i) c:\Documents and Settings\User\Application Data\WebMoney.pwm\ или иное место хранения файла «*.pwm» (где * — номер идентификатора электронной платежной системы «WebMoney») — файл, содержащий историю входящих\исходящих платежей по кошелькам идентификатора «WebMoney».*

j) c:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Outlook.PST\ — файл, содержащий результаты работы почтового клиента «Microsoft Outlook»: электронные письма, адресная книга, органайзер (если на компьютере подозреваемого установлена и использовалась данная программа).*

k) c:\Documents and Settings\User\Application Data\The Bat!\ «каталог учетной записи»\ — директория хранения результатов работы почтового клиента «The Bat!» в виде электронных писем (если на компьютере подозреваемого установлена и использовалась данная программа).

Справочно: системным может быть любой другой диск в зависимости от предустановленных пользователем компьютера настроек.

На детальной стадии:

- **При осмотре работающего компьютера:**
  - Специалист осуществляет поиск значимой для дела информации на жестком диске и в оперативной памяти, если отсутствует угроза ее уничтожения.
  - Фиксируется точное расположение найденных файлов и данных.
- **При осмотре неработающего компьютера:**
  - Фиксируется его местоположение, а также все соединения с периферийными устройствами и сетями.
  - После фиксации все кабели аккуратно отсоединяются, и техника готовится к изъятию и упаковке.

ДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Порядок производства выемки так же, как и обыск, регламентирован главой 31 УПК РК.

В ходе обнаружения и изъятия электронных носителей информации, необходимо обеспечить:

- соблюдать процессуальный порядок[1];
- изолировать источники доказательств *(в т.ч. оборудование и блок питания)* от посторонних лиц;
- обеспечить сохранность всех электронных устройств, в том числе персональных и портативных;
- отказаться от помощи и технической поддержки со стороны любых посторонних лиц;
- не включать компьютер и другие электронные устройства, если они выключены;
- если компьютер включен или его состояние неизвестно, необходимо выполнять рекомендации по поиску и выемке компьютерных данных в реальном времени;
- обеспечить физическую и электронную сохранность изменчивых данных путем выполнения рекомендаций, описанных в рекомендациях по поиску и выемке компьютерных данных в режиме реального времени;
- определить и описать компоненты системы, которые не подлежат выемке;
- определить, описать и обозначить телефонные и сетевые линии, к которым подсоединяются устройства;
- определить, будут ли сниматься другие доказательства *(например, образцы днк, отпечатки пальцев, следы наркотиков или катализаторов)* с устройств. Если да — соблюдать соответствующие правила работы с такими доказательствами;
- на клавиатуре, мыши, компакт-дисках и других комплектующих могут быть отпечатки или прочие материальные доказательства. Снимать отпечатки только после извлечения электронных доказательств;
- не использовать алюминиевый порошок для снятия отпечатков пальцев: это может повредить данные и оборудование.

Необходимо найти связанные неэлектронные доказательства:

- листочки с паролями и другими записями от руки;
- блокноты с черной бумагой, записи в которых выполнены методом вдавливания (не наводите их графитным карандашом)*;*
- руководства по использованию аппаратного и программного обеспечения;
- календари или дневники;
- текстовые или графические распечатки с компьютера;
- фотографии;
- информацию об интересах подозреваемых: в дальнейшем это может пригодиться для подбора пароля *(большинство паролей имеют непосредственную связь с окружением владельца: номер авто, имена родственников, телефонные номера, увлечения и т.д.)*;
- не забывать о традиционных материальных доказательствах *(отпечатки пальцев, образцы днк).*

Успешное проведение обыска создает прочную основу для следующего критически важного этапа — тактически грамотного изъятия цифровых улик и обеспечения их целостности для последующего исследования.

---

[1] Статьи 220, 221, 252, 253, 254 УПК РК и требования Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года №1291 «Об утверждении Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы»

4. ТАКТИКА ИЗЪЯТИЯ, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Соблюдение тактических правил изъятия, упаковки и хранения цифровых носителей является залогом их юридической силы. От неукоснительного выполнения этих процедур напрямую зависит, будут ли полученные сведения признаны допустимыми доказательствами в суде, поскольку любое нарушение протокола может стать основанием для исключения ключевых улик из дела.

4.1. Подготовительные мероприятия и способы изъятия

Тщательная подготовка к изъятию минимизирует риски утраты информации.

Ключевые подготовительные мероприятия:

1. Установить тип компьютерной техники, которая может находиться на месте следственного действия.
2. Изучить личность подозреваемого, в том числе его профессиональные навыки в IT-сфере.
3. Определить круг участников следственного действия, включая IT-специалистов.
4. Подготовить необходимые технические средства для изъятия и безопасного хранения информации.
5. Определить дату и время следственного действия, обеспечив его конфиденциальность.

Существует два основных способа изъятия компьютерной информации:

1. Изъятие средств компьютерной техники целиком с последующим детальным изучением в лабораторных условиях. Этот способ является предпочтительным, так как обеспечивает максимальную сохранность данных.

2. Изучение техники на месте с частичным изъятием только тех носителей, которые представляют интерес для дела. Применяется в случаях, когда полное изъятие невозможно или нецелесообразно.

4.2. Алгоритм действий на месте

По прибытии на место следственная группа должна действовать быстро и слаженно:

- **обеспечить быстрый вход** в помещение и нейтрализовать возможное противодействие.
- **организовать охрану** места для предотвращения уничтожения улик или экстренного отключения техники.

Для обеспечения сохранности цифровой информации необходимо соблюдать следующие правила:

- запретить любым лицам прикасаться к компьютерной технике и источникам питания до осмотра специалистом.
- взять под контроль электрощиты, чтобы исключить обесточивание помещения.

На обзорной стадии специалист устанавливает количество компьютеров, наличие локальных сетей, выходы в интернет и используемые системы защиты информации.

4.3. Упаковка, транспортировка и хранение

Правильная упаковка — критически важный этап, обеспечивающий целостность вещественных доказательств (Приложение 2).

- **Ключевые требования к упаковке:**
  - исключить возможность несанкционированного включения устройства.
  - защитить технику от механических повреждений, ударов и вибрации.
  - не допускать прямого контакта клейкой ленты или клея с корпусом изымаемого объекта.

Рекомендуется использовать картонные коробки, бумажные конверты и прокладочные материалы (поролон, пенопласт). Мелкие объекты (флеш-накопители, карты памяти) упаковываются в отдельные пакеты.

Процедура упаковки мобильных телефонов (Приложение 2):

1. **Шаг 1:** принять меры для сохранения возможных следов пальцев рук на поверхности устройства.
2. **Шаг 2:** задокументировать, промаркировать и сфотографировать устройство перед упаковкой.
3. **Шаг 3:** поместить телефон в антистатический пакет. При его отсутствии использовать бумажный конверт.
4. **Шаг 4:** нанести на упаковку маркировочные обозначения. По возможности перевести телефон в «режим полета».
5. **Шаг 5:** упаковать телефон в пузырчатую пленку и поместить в экранирующий мешок Фарадея (или обернуть алюминиевой фольгой) для блокировки всех входящих и исходящих сигналов.
6. **Шаг 6:** изъять и упаковать все сопутствующие кабели и зарядные устройства.

Шаг 5 является обязательным, поскольку незащищенное устройство остается уязвимым для команд удаленного стирания, способных безвозвратно уничтожить все доказательственные данные.

На упаковке обязательно нужно отобразить следующую информацию:

- время и место изъятия устройства;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего изъятие;
- сведения о личности (фамилия, имя и отчество) владельца устройства и лица, у которого оно изъято, за исключением случаев, когда установить их не представляется возможным;
- сведения о лицах (фамилия, имя и отчество), присутствовавших при изъятии в качестве понятых, с подписью;
- название и количество каждого изымаемого устройства.

Правила транспортировки:

- оберегать изъятые объекты от воздействия магнитных полей (например, от радиопередатчиков).
- избегать длительного хранения в транспортном средстве для защиты от экстремальных температур и влажности.
- надежно закрепить упакованную технику для защиты от ударов и вибрации.

- **Правила хранения:**
  - обеспечить хранение в безопасном помещении с контролируемым климатом.
  - исключить воздействие магнитных полей, влаги, пыли и других разрушающих факторов.
  - вести строгий учет и историю хранения каждого объекта.

Надлежащим образом изъятые и сохраненные вещественные доказательства готовы к передаче на следующий этап — криминалистическое исследование.

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Компьютерно-техническое исследование является основным инструментом для извлечения, анализа и систематизации скрытой, удаленной или зашифрованной информации с цифровых носителей. Оно позволяет восстановить полную цепочку преступных событий, выявить соучастников и получить неопровержимые электронные доказательства, имеющие решающее значение для исхода уголовного дела.

Объекты, подлежащие судебно-экспертному исследованию, можно сгруппировать в четыре основные категории:

- **Аппаратные объекты:** персональные компьютеры (ПК), ноутбуки, серверы, периферийные устройства (принтеры, сканеры), сетевое оборудование (роутеры, коммутаторы) и накопители данных (жесткие диски, компакт-диски, флеш-карты).
- **Программные объекты:** операционные системы (Windows, Linux, Mac OS), прикладное программное обеспечение (текстовые редакторы, браузеры, специализированные программы для работы с криптовалютой).
- **Информационные объекты:** файлы различных форматов (текстовые документы, изображения, базы данных, электронные таблицы), содержащие информацию, относящуюся к делу.
- **Объекты, содержащие сопутствующую информацию:** документы, договоры, квитанции, инструкции пользователя, блокноты с записями паролей и ключей.

Типовые вопросы для эксперта

При назначении исследования следователь может поставить перед экспертом ряд вопросов, сгруппированных по направлениям.

- **Вопросы по аппаратным средствам:**
  - Каковы технические характеристики представленного оборудования?
  - Каковы его функциональные возможности (например, возможность выхода в интернет, запись дисков)?
  - Какова ориентировочная дата изготовления компьютерного комплекса и его отдельных компонентов?
- **Вопросы по программным продуктам:**
  - Какая операционная система установлена на устройстве?
  - Имеется ли на носителе конкретное программное обеспечение (например, криптокошелек, программа для удаленного доступа)?
  - Каковы дата и время установки данного ПО?
  - Имеются ли на устройстве вредоносные программы (вирусы, шпионы)?

- **Вопросы по информационным объектам:**
  - Имеются ли на носителе файлы, относящиеся к деятельности криптообменного пункта?
  - Имеются ли на диске ранее удаленные файлы, имеющие значение для дела?
  - Каковы дата и время создания или последнего изменения конкретных файлов?

Результаты экспертного исследования часто выявляют конкретные криптовалютные транзакции, переписку и другие цифровые артефакты, что предоставляет конкретные цифровые идентификаторы — адреса кошельков и хэши транзакций, — которые являются основными объектами для анализа блокчейна, подробно описанного на заключительном этапе.

6. МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА КРИПТОВАЛЮТНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

Выявление и анализ криптовалютных транзакций является кульминационным этапом расследования. Именно он позволяет связать анонимные цифровые следы с реальными финансовыми потоками, установить факты легализации преступных доходов и доказать вину причастных лиц.

Для эффективной работы с транзакциями необходимо уметь идентифицировать адреса криптокошельков по их внешним признакам.

Криптовалюта	Характерные признаки адреса
Биткоин (BTC)	Количество символов от 27 до 34. Начинается с цифры 1 или 3. Не используются символы 0, O, l, I. *Пример: 1dSjbbsdP97dsnkBd893h423nfn9f23b4*
Эфириум (ETH)	Количество символов от 40 до 44. Всегда начинается с префикса 0x. *Пример: 0xslkdaNDbkdjfbksjf34kjdf45hfdnjf3fnfndfndwf394jf3*

Для анализа и пресечения незаконной деятельности рекомендуется следующий комплекс практических мер:

1. **Анализ банковских выписок:** При изучении движений по банковским счетам следует обращать особое внимание на переводы средств на счета с характерными номерами, которые могут принадлежать криптобиржам или обменникам.
2. **Использование аналитических инструментов:** Для отслеживания транзакций в блокчейне необходимо использовать специализированные ресурсы. К ним относятся как бесплатные обозреватели блоков (Blockchair, Blockchain.com), так и платные профессиональные платформы (Кристал), позволяющие проводить углубленный анализ и деанонимизацию.
3. **Незамедлительные процессуальные действия:** При выявлении криптокошельков, задействованных в преступной схеме, необходимо незамедлительно направлять постановления на временное ограничение переводов на крупные международные криптобиржи, такие как Binance и Bybit.
4. **Тактика проведения ОРМ:** Оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться с максимальным использованием фактора «неожиданности». Важно установить всех участников схемы, включая «удаленных работников», чтобы предотвратить уничтожение логинов, паролей, приватных ключей и перевод криптовалюты в «миксеры» для запутывания следов.
5. **Работа в рамках параллельных финансовых расследований:** Целью является установление фактов легализации (отмывания) преступных

доходов через криптовалюту, а также выявление каналов вывода и обналичивания денежных средств за рубежом.

При проведении следственных действий необходимо учитывать критически важный аспект безопасности цифровых активов:

В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВКИ ИЛИ УДАЛЕНИЯ ПАРОЛЕЙ ВОССТАНОВИТЬ ИХ НЕ ВОЗМОЖНО БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО КОДА, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЕЦ

Эффективность расследования преступлений в сфере оборота криптовалют напрямую зависит от комплексного и последовательного применения описанных тактических методик. Успех достигается за счет синергии классических следственных действий, таких как осмотр места происшествия и обыск, с современными методами цифровой криминалистики и анализа блокчейна.